AVIS JURIDIQUE

relatif aux circonstances de la perte de documents

1. Destruction de documents lors de l'incendie au sein de JSC « Motor Bank ».

1.1. Circonstances factuelles.

Le 25 mai 2022, à la suite d'un bombardement de missiles sur le territoire de la ville de Zaporijjia, le bâtiment de JSC « Motor Bank », situé au n° 42 avenue Motorobudivnykiv à Zaporijjia, a été détruit.

À la suite de l'impact du missile, un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans le bâtiment, détruisant l'édifice et les biens se trouvant à l'intérieur.

Le fait de l'événement est confirmé par l'acte d'incendie du 25 mai 2022, établi par la Direction principale du Service d'État d'Ukraine pour les situations d'urgence dans la région de Zaporijjia (Annexe 1).

Dans ledit bâtiment se trouvait le bureau d'Oleksandr Boguslayev, qui occupait en 2010–2017 le poste de Président du Conseil de surveillance de JSC « Motor Bank ».

Après l'expiration de son mandat, avec l'accord de la banque, il continuait d'utiliser ces locaux pour des réunions et pour la conservation de documents liés à son activité entrepreneuriale et d'investissement.

Dans le bureau se trouvaient un coffre-fort, des armoires, un bureau de travail avec de la documentation, du mobilier et d'autres biens, qui ont été détruits à la suite de l'incendie et ne peuvent faire l'objet d'une reconstitution.

Ce qui précède est confirmé par la lettre de JSC « Motor Bank » du 6 août 2024 (Annexe 2).

1.2. Statut de l'enquête.

L'événement s'est produit à la suite de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. La cible de l'attaque était un objet civil qui n'avait aucune importance militaire.

Sur la base de ce fait, le Service de sécurité de l'Ukraine mène une enquête préparatoire dans le cadre de la procédure pénale n° 22022080000002455 du 22 décembre 2022, qualifiée au titre de l'article 438, alinéa 2, du Code pénal de l'Ukraine (« violation des lois et coutumes de la guerre »).

L'enquête est menée par la Direction du Service de sécurité de l'Ukraine dans la région de Zaporijjia sous la direction procédurale du Parquet régional de Zaporijjia.

Ce qui précède est confirmé par la réponse de la Direction du Service de sécurité de l'Ukraine dans la région de Zaporijjia (Annexe 3).

1.3. Analyse juridique.

Les actes ayant entraîné la destruction du bâtiment relèvent des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 438, alinéa 2, du Code pénal de l'Ukraine — violation des lois et coutumes de la guerre.

Conformément à l'article 438, alinéa 2, du Code pénal de l'Ukraine, les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre ou aux populations civiles, l'expulsion de la population civile pour des travaux forcés, le pillage des valeurs nationales sur le territoire occupé, l'emploi de moyens de guerre interdits par le droit international, le transfert illégal ou la déportation d'enfants, le retard injustifié dans le rapatriement d'enfants, le recrutement ou l'utilisation d'enfants pour participer à un conflit armé, à des actions militaires (de combat), ainsi que d'autres violations des lois et coutumes de la guerre prévues par les traités internationaux dont la ratification a été autorisée

par la Verkhovna Rada de l'Ukraine, ainsi que le fait de donner l'ordre de commettre de tels actes ayant entraîné la mort de personnes.

Les normes de l'article 52 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 disposent que les biens de caractère civil ne doivent pas être l'objet d'attaques ni de représailles, et l'article 85, paragraphe 3, point a), de ce même Protocole qualifie la destruction intentionnelle de tels biens d'infraction grave au droit international humanitaire.

Ainsi, la destruction du bâtiment de JSC « Motor Bank » est la conséquence d'une attaque militaire contre une infrastructure civile, qui présente les caractéristiques d'un crime de guerre.

2. Saisie de documents lors de la perquisition.

2.1. Circonstances factuelles.

Le 20 juillet 2017, dans le cadre de la procédure pénale n° 42017000000001137 du 12 avril 2017, les enquêteurs de la Direction principale des enquêtes du Service fiscal d'État de l'Ukraine ont procédé à des perquisitions dans les coffres-forts bancaires utilisés par Oleksandr Boguslayev.

À la suite de ces actes d'instruction ont été saisis des originaux de documents, des valeurs et des supports électroniques d'information appartenant à Oleksandr Boguslayev.

Parmi les éléments saisis, une partie des documents a été clairement identifiée par son titre et son contenu, cependant une quantité importante de documents a été saisie par dossiers et cartons entiers, sans précision de leur contenu.

Dans le procès-verbal de perquisition, il est indiqué notamment :

> - « dossier de couleur verte contenant des documents en langue anglaise en originaux et copie, à savoir des contrats, des avenants, des factures, des actes de réception de prestations, de la correspondance, d'autres documents relatifs à des entreprises non-résidentes » ;
>
> - « dossier pour papiers contenant des documents portant la mention « rue Ukrainska, 66a, appt 21 » ;

Ce qui précède est confirmé par : le procès-verbal de perquisition du 20 juillet 2017 et l'inventaire des biens saisis (Annexe 4).

Le 22 novembre 2019, l'unique suspect dans cette procédure pénale a été libéré de la responsabilité pénale sur le fondement de l'article 212, alinéa 4, du Code pénal de l'Ukraine en lien avec la réparation du préjudice causé à l'État.

La procédure pénale a été clôturée par ordonnance du Tribunal de district Shevchenkivskyi de la ville de Zaporijjia du 22 novembre 2019 dans l'affaire n° 333/6750/19.

Compte tenu de la nécessité de confirmer l'état des documents saisis, les représentants d'Oleksandr Boguslayev se sont adressés aux organes successeurs légaux du Service fiscal d'État.

Après réception des réponses, il a été établi que les pièces de la procédure pénale clôturée ont été transmises aux archives du Bureau de sécurité économique de l'Ukraine et qu'il est possible d'en prendre connaissance.

Ce qui précède est confirmé par les réponses de l'Office du Procureur général et du Bureau de sécurité économique de l'Ukraine aux demandes des avocats (Annexes 5-6).

Lors de la consultation, il a été établi que dans les pièces de la procédure pénale, les originaux des documents saisis sont absents, et le lieu de leur conservation effective demeure inconnu.

2.2. Réglementation relative à la conservation des pièces à conviction.

Les modalités de conservation des pièces à conviction sont déterminées par la résolution du Cabinet des ministres de l'Ukraine n° 1104 du 19 novembre 2012 et par l'Instruction relative aux modalités de saisie, d'enregistrement, de

conservation et de transmission des pièces à conviction dans les affaires pénales, des valeurs et autres biens par les organes d'enquête, d'instruction préparatoire et les juridictions, approuvée par arrêté conjoint du Ministère de l'intérieur, du Parquet général, du SBU et d'autres organes n° 51/401/649/471/23/125 du 27 août 2010 (ci-après — l'Instruction).

Conformément au point 7 de la partie 9 de l'article 100 du Code de procédure pénale de l'Ukraine, en cas de clôture de la procédure pénale par l'enquêteur ou le procureur, la question de la confiscation spéciale et du sort des pièces à conviction et des documents est tranchée par ordonnance du tribunal sur la base d'une requête correspondante, étant précisé que : les documents constituant des pièces à conviction demeurent dans les pièces de la procédure pénale pendant toute la durée de leur conservation.

Conformément au point 64 de l'Instruction, les documents saisis sont conservés après notification à la personne auprès de laquelle ils ont été saisis de la clôture de l'affaire pénale et de la possibilité de les récupérer, pendant la durée correspondant au délai de conservation de ces documents selon la législation en vigueur. Si de tels délais ne sont pas prévus par la législation en vigueur, les documents sont détruits à l'expiration d'un délai de six mois après la notification à la personne de la clôture de l'affaire et de la possibilité de les récupérer.

Puisque la procédure pénale a été clôturée le 22 novembre 2019, le délai de conservation des documents saisis a expiré au cours du premier semestre 2020, après quoi ils devaient faire l'objet d'une destruction selon les modalités prévues par la loi.

Ainsi, l'absence des originaux des documents est la conséquence de l'application des procédures prévues par la loi pour la conservation et la destruction des pièces à conviction.

Annexes :

1. Acte d'incendie du 25 mai 2022, établi par le Service d'État d'Ukraine pour les situations d'urgence dans la région de Zaporijjia.

2. Lettre de JSC « Motor Bank » du 6 août 2024 concernant la destruction des biens.

3. Réponse de la Direction du Service de sécurité de l'Ukraine dans la région de Zaporijjia du 13 octobre 2025.

4. Procès-verbal de perquisition du 20 juillet 2017 avec description des biens saisis.

5. Réponse de l'Office du Procureur général du 13 octobre 2025.

6. Réponse de la Direction territoriale du Bureau de sécurité économique de l'Ukraine dans la région de Kyiv du 17 octobre 2025.

27 octobre 2025
Associé de l'Association d'avocats « VB Partners »,
Avocat **Serhiy BOYKO**